

1500124-56.2019.8.26.0546
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI
Comarca: Mogi-Guaçu
Foro: Foro de Mogi Guaçu
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME BONFIM DE OLIVEIRA MIGUEL
Delegacia:
DISE DEL SEC MOGI GUAU, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO
N. Origem
Inquérito Policial: 2103412/2019
Data do fato:
09/04/2019

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Os réus Guilherme Bonfim de Oliveira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Guaçu
Foro de Mogi Guaçu
Vara Criminal
Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500124-56.2019.8.26.0546 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500124-56.2019.8.26.0546
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME BONFIM DE OLIVEIRA MIGUEL
Delegacia:
DISE DEL SEC MOGI GUAU, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO
N. Origem
Inquérito Policial: 2103412/2019
Data do fato:
09/04/2019

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Os réus Guilherme Bonfim de Oliveira Miguel e Eduardo da Silva Vaz foram condenados à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado e 291 dias-multa, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. 40, III da Lei 11.340/06, em 12/07/2019, com direito de apelar em liberdade.

Houve recurso da defesa contra a sentença.

Pelo v. Acórdão datado de 15/12/2021, foi dado provimento parcial ao apelo defensivo para desclassificar o crime de tráfico para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, aplicando-se aos réus a pena de advertência sobre os efeitos da droga, trânsito em julgado em 11/02/2022 (fl. 378).

Segundo previsão do artigo 30, da citada Lei, o prazo prescricional é de dois anos.

Nota-se, neste caso, que o prazo prescricional de dois anos transcorreu entre a prolação da sentença e data da publicação do Acórdão, sem que houvesse interrupção.

Dessa forma, tendo em vista o acima exposto e com fundamento no disposto no art. 30, da Lei nº 11343/06, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal, por força da prescrição, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, e por conseguinte declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores dos fatos.

Determino a restituição do valor de R\$556,00, apreendido com o corréu Eduardo à fl. 14, expeça-se mandado para que promova o levantamento em 20 dias, sob pena de o numerário ser destinado às instituições beneficentes cadastradas pelo juízo.

Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Intime-se.

Mogi Guacu, 06 de junho de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, ONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA